

DROIT CONSTITUTIONNEL & ADMINISTRATIF

Support complet – Institutions burkinabè, UEMOA, OHADA & International

1. Droit Constitutionnel (Focus approfondi)

Le Burkina Faso est régi par la Constitution du 2 juin 1991, révisée plusieurs fois, dont en 2024/2026 dans le cadre de la Transition (renforcement des pouvoirs exécutifs, réformes institutionnelles, création/suppression d'organes comme le Conseil National des Communautés).

Institutions burkinabè principales :

- **Président du Faso (chef de l'État, pouvoirs renforcés).**
- **Assemblée Législative de Transition / Assemblée Nationale.**
- **Conseil Constitutionnel (contrôle de constitutionnalité, autosaisine possible dans certains cas).**
- **Gouvernement, pouvoir judiciaire (Cour de cassation, Conseil d'État pour administratif).**

Constitutions comparées (Afrique de l'Ouest) :

- **Burkina : Régime semi-présidentiel avec évolution vers plus de présidentielisme.**
- **Comparaison avec Bénin (modèle démocratique consolidé), Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal : Limites de mandats, rôle des cours constitutionnelles, impact des transitions militaires.**

Droit UEMOA / OHADA :

- **Suprématie du droit communautaire (Traité UEMOA, Actes Uniformes OHADA).**
- **Cour de Justice de l'UEMOA (CJ-UEMOA) : Contrôle de l'application du droit communautaire (ex. renvois préjudiciels du Burkina).**

Droit international : Intégration des traités (art. Constitution), souveraineté, droits de l'homme (CEDH, Charte africaine).

2. Droit Administratif (Focus approfondi)

Principes : Légalité, continuité du service public, égalité, mutabilité.

Contentieux administratif : Recours pour excès de pouvoir, plein contentieux, référé-suspension (amélioré depuis 2016 pour meilleure protection des administrés).

Exercice Corrigé 1 – Sujet de partiel (L2/L3)

Énoncé :

Un fonctionnaire burkinabé conteste une sanction disciplinaire pour faute. Analyser la compétence du juge administratif et les principes applicables.

Corrigé :

- **Compétence du juge administratif (Chambre administrative de la Cour suprême ou Conseil d'État selon organisation).**
- **Respect des droits de la défense (principe général du droit, jurisprudence historique Cour suprême Burkina 1965).**
- **Contrôle de proportionnalité de la sanction. Solution : Possible annulation si irrégularité de procédure.**

3. Jurisprudences & Cas Pratiques

Jurisprudence commentée : CJ-UEMOA arrêts sur renvois du Burkina (ex. application droit communautaire vs national). CCJA OHADA sur questions mixtes. Conseil Constitutionnel Burkina 2026 (décisions sur conformité accords, médias, etc.).

Cas 2 – Sujet partiel corrigé (Master) :

Énoncé : Commentaire de la révision constitutionnelle 2024/2026 au Burkina : impact sur la séparation des pouvoirs.

**Corrigé type : Renforcement exécutif légitime dans contexte sécuritaire mais risque de déséquilibre
→ Contrôle accru du Conseil Constitutionnel nécessaire.**

4. Sujets de Partiels Corrigés & Annales

- **L1 : « La suprématie de la Constitution ».**
- **L3/Master : Dissertation sur « Le contrôle de constitutionnalité au Burkina Faso » ou « L'influence du droit UEMOA sur l'administration publique ».**
- **Cas réels : Contentieux électoral, recours contre actes administratifs, application OHADA dans contentieux national.**

Ressources : Site Conseil Constitutionnel Burkina, CJ-UEMOA, Juricaf, recueils Salif Yonaba (« Grands arrêts du droit administratif burkinabé »), manuels de droit public ouest-africains.

Document officiel BurkinaUniv par Gombriwindbarka